

**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**  
**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES**  
**INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IOPES**

**BOLETIM INFORMATIVO – EDITAL 01/2008**

**Cód. IOPES-224 – Técnico Superior de Suporte**  
**Administração Geral**

1. Existem diversas técnicas que são utilizadas por pessoas no processo de negociações. Em relação ao poder da concorrência, os negociadores articulam suas posições no sentido de que:
  - A) os concorrentes entrem de fato nas negociações, influenciando os resultados a favor de suas empresas (dos negociadores).
  - B) os concorrentes fiquem o mais distante possível das negociações, não exercendo qualquer tipo de influência, a não ser no caso de eles virem a ser prejudicados em processos de negociações em que se pretenda substituí-los.
  - C) o oponente pense que existem diversos fornecedores, e a empresa não necessita dele (oponente).
  - D) o oponente acerte previamente com os fornecedores as posições que adotará, e somente depois entre num processo de negociação.
2. Devido ao fato de existirem diversas táticas de articulação e negociação, uma pessoa envolvida num processo de negociação deve:
  - A) escolher um dos tipos existentes e utilizá-lo sempre, em quaisquer negociações de que venha a participar.
  - B) conhecer as opções disponíveis e os diferentes raciocínios que envolvem cada uma delas.
  - C) desconsiderá-los e criar um tipo somente seu, de difícil cópia por outros negociadores.
  - D) apresentá-los ao oponente e deixar que ele se manifeste claramente sobre que tipo utilizará.
3. Em relação à elaboração de planos de trabalhos, podemos dizer que os chamados planos de uso único são aqueles que envolvem:
  - A) mais de uma atividade simultaneamente.
  - B) atividades não repetitivas.
  - C) no mínimo três e no máximo cinco trabalhos a serem executados não simultaneamente.
  - D) atividades não simultâneas, mas idênticas quanto aos resultados financeiros que gerarão.
4. Os planos de trabalho estáveis são aqueles:
  - A) utilizados em situações em que os cenários empresariais de trabalho apresentam-se de maneira flexível, ou seja, sujeitos a diversas modificações ao longo do tempo.
  - B) que requerem muito investimento financeiro para sua implementação, o que gera, como consequência, necessidade de minuciosos acompanhamento e controle.
  - C) amplamente utilizados em empresas já estabilizadas (com mais de um século de existência, por exemplo).
  - D) que possuem tendência de permanecer fixos por períodos longos de tempo.
5. Empresas se utilizam comumente de projetos e determinam que profissionais façam suas gerências. O gerenciamento moderno de projetos deve considerar:
  - A) o aspecto das pessoas, pois projetos são realizados por pessoas, sendo que seus sucessos ou fracassos delas dependem.
  - B) que somente com resultados muito acima do máximo do mercado, um projeto pode ser considerado sucesso total.
  - C) que projetos não devem jamais se repetir ao longo dos anos.
  - D) somente projetos inovadores em termos da comercialização do produto e/ou serviços tornam-se sucessos.

6. Devido ao fato de as empresas poderem possuir diversos projetos simultâneos, em termos de gestão dos mesmos, é importante considerar que:
- A) um único gerente pode gerir diversos pequenos projetos, ou então a organização cria o que se chama escritório de projetos.
  - B) diversos gerentes devem ser alocados para um único projeto com a finalidade de que ele se encerre rapidamente e assim ou demais projetos possam ser encaminhados.
  - C) as empresas não podem possuir diversos projetos simultâneos, pois isso demandaria a existência de inúmeros gestores para os mesmos, aumentando consideravelmente os custos fixos.
  - D) somente empresas de pequeno porte podem ter diversos projetos simultâneos, o que as torna mais ágeis em termos da gestão desses projetos em razão de suas estruturas serem mais compactas.
7. A gestão orientada para resultados se preocupa fundamentalmente com:
- A) os ganhos que a concorrência vem obtendo ao longo dos anos, promovendo para os concorrentes o aumento de tais resultados, sempre que possível.
  - B) os processos, ou seja, as chamadas "atividades-meio", que são utilizadas pelas pessoas.
  - C) os objetivos a serem alcançados, não sendo seu foco principal o método utilizado.
  - D) o aumento do volume de negócios, mesmo que não haja resultado financeiro satisfatório.
8. O modelo básico da gestão focalizada nos objetivos/resultados considera:
- A) a manutenção dos objetivos em todas as circunstâncias e com todos os resultados possíveis.
  - B) a eliminação dos objetivos essenciais, permanecendo apenas os secundários.
  - C) a criação de objetivos novos a cada novo dia de trabalho, de maneira a dar mostras de que a empresa é atualizada e dinâmica, mesmo que para isso os objetivos anteriores tenham que ser substituídos.
  - D) a reanálise dos objetivos quando estes não estiverem sendo obtidos adequadamente.
9. Dentre as grandes funções administrativas encontramos a de organizar. Ela significa:
- A) manter o ambiente de trabalho ordenado e limpo.
  - B) a constituição do duplo organismo social e material da empresa.
  - C) desenhar estruturas em que a organização apresente negócios inovadores, somente.
  - D) o desenho futuro da situação esperada para a organização.
10. A função controlar é uma das denominadas de grandes funções administrativas. Encontramos a existência dessa função quando:
- A) a administração está verificando se tudo ocorre de acordo com o que foi estabelecido anteriormente.
  - B) houver computadores e câmeras de vigilância na área operacional da empresa.
  - C) as pessoas forem treinadas para comandar as outras.
  - D) os principais executivos estiverem dirigindo adequadamente a empresa.
11. O planejamento é um importante instrumento de trabalho para um gestor. Ele possui diversas etapas que são consideradas fundamentais a sua consecução. Uma das primeiras etapas de todo processo de planejamento é:
- A) a avaliação da eficácia do plano.
  - B) a implementação do plano.
  - C) o estabelecimento de objetivos ou metas.
  - D) o controle efetivo das fases de desenvolvimento.
12. Em uma organização, o planejamento pode ocorrer de diferentes maneiras. Em relação às pessoas que elaboram o planejamento, dizemos que ele pode ser:
- A) descentralizado, quando o foco das preocupações assume diferentes características empresariais, ou centralizado, quando as preocupações são as de uma única natureza.
  - B) centralizado, quando o principal executivo o prepara, ou descentralizado, quando o principal executivo mais um grupo de até três pessoas o elaboram.
  - C) descentralizado, quando é executado em conjunto com representantes dos fornecedores da empresa, ou centralizado, quando além do grupo de fornecedores, também participa um grupo de representantes dos clientes da empresa.
  - D) centralizado, quando um único grupo de pessoas o executa, ou descentralizado, quando cada departamento faz o seu.
13. Quando se fala em planejamento, deve-se considerar a existência de diversos tipos de planos. Nesse sentido, dizemos que planos estratégicos são aqueles que incluem:
- A) o produto secundário e o produto intermediário da empresa.
  - B) a missão ou a definição da organização.
  - C) os não clientes e os não fornecedores.
  - D) a história recente e o acervo documental da empresa.

14. Um dos tipos de planos é o chamado plano estável. Ele possui como característica que o define o fato de:
- A) ser muito facilmente alterado em razão das modificações no ambiente de negócios em que a empresa opera.
  - B) mostrar plena estabilidade para a empresa, mesmo que ela atue em ambiente extremamente concorrencial.
  - C) que, quando estabelecido, continua a ser aplicado até que seja alterado ou não mais considerado.
  - D) ser elaborado apenas por empresas de pequeno porte, uma vez que considera o fato de haver estabilidade de recursos necessários ao seu pleno desenvolvimento.
15. Planejamentos não estão imunes às limitações. Nesse sentido devemos considerar que existem barreiras ao planejamento eficaz. Assim, podemos citar como exemplo de barreira:
- A) a impossibilidade de se prever com eficácia.
  - B) o planeta e suas dificuldades ecológicas.
  - C) a presença de fatores repetitivos.
  - D) a origem da empresa e de seus dirigentes.
16. Em relação à criatividade e inovação, podemos dizer que podem se tornar fatores de limitação do planejamento. Assim, tais fatores são considerados barreiras quando:
- A) houver incentivo ao uso de ambos.
  - B) forem utilizados somente pelos clientes e não pela empresa propriamente dita.
  - C) suas aquisições demandarem elevados investimentos financeiros.
  - D) ocorrer inibição às suas utilizações.
17. O planejamento estratégico deve considerar em sua elaboração aspectos ligados ao ambiente interno da empresa. A essa consideração dá-se o nome de:
- A) humanização.
  - B) capacitação.
  - C) diagramação.
  - D) centralização.
18. Em relação ao uso da criatividade na tomada de decisões podemos dizer que:
- A) somente será útil quando aplicada às decisões tomadas para solucionar problemas ligados à geração de produtos (produção) pela empresa.
  - B) o tomador de decisões deve ter criatividade.
  - C) empresas fornecedoras devem utilizá-la em menor intensidade que empresas clientes.
  - D) pouco auxilia nos processos de tomadas de decisões, pois é difícil identificar sua contribuição efetiva.
19. As chamadas decisões racionais são muito comuns dentro das organizações. Os tomadores de decisões desse tipo buscam essencialmente:
- A) obter resultados medianos sem grandes esforços.
  - B) utilizar um grupo de pessoas sentimentais que possam auxiliá-los.
  - C) fazer escolhas consistentes para geração máxima de valor dentro das possibilidades.
  - D) buscar o sentido humano e perceptual de suas escolhas.
20. Existem diferentes abordagens sobre as organizações. Uma dessas abordagens relaciona-se às estruturas organizacionais, que culminam por definir as organizações no aspecto de departamentalização. Isso posto, dizemos que uma organização é matricial quando:
- A) a matriz domina o mercado e as filiais seguem rigidamente suas determinações.
  - B) unidades localizadas no exterior obedecem determinações de uma cúpula diretiva mundial.
  - C) existem simultaneamente duas ou mais formas de departamentalização.
  - D) uma única forma de desenho da organização é adotada como matriz para todas as suas filiais.
21. A abordagem que denomina a organização de funcional considera que:
- A) as operações em uma empresa são determinadas pelas contribuições da mesma na comunidade.
  - B) dependendo das funções que uma empresa tem em seu meio de negócios ela será mais procurada pelos clientes.
  - C) a praticidade de seus produtos determina o sucesso da organização junto aos seus clientes.
  - D) deve haver o agrupamento de pessoas na organização de acordo com os conhecimentos similares que elas utilizam para atuarem numa mesma área.

22. Em relação à natureza e finalidade das organizações, dizemos que:
- A) são grupos de pessoas orientadas para a consecução de objetivos (fornecer produtos/serviços).
  - B) deixam de existir quando o lucro não está presente.
  - C) somente grandes corporações conseguem existir por muitos anos.
  - D) somente organizações não lucrativas tendem a apresentar sustentabilidade em seus negócios.
23. Empresas são exemplos de organizações. Nesse sentido dizemos que existem as organizações formais e as informais. Uma organização formal é aquela:
- A) formalizada oficialmente.
  - B) que tem uma forma bastante diferente das demais.
  - C) que não mantém relações de negócios com seus fornecedores.
  - D) que mantém relações de negócios com seus clientes nacionais, apenas.
24. As questões que envolvem a gestão de recursos humanos nas organizações são bastante complexas. Há uma tendência de as pessoas tentarem se desviar dos cargos menos agradáveis. No entanto, para tentar evitar esse problema a gestão de recursos humanos pode:
- A) demitir os que evitam certos cargos.
  - B) forçar o empregado a assinar um contrato comprometendo-se a ficar num mesmo cargo por pelo menos dez anos.
  - C) estabelecer uma progressão seqüencial.
  - D) eliminar os cargos desagradáveis.
25. Um líder deve se preocupar com as questões de motivação de seu pessoal, utilizando-se, para tanto, da comunicação e também coordenando esforços para que todos estejam adequadamente motivados em suas atuações. Com relação ao enriquecimento de tarefas, podemos dizer que:
- A) não tem relação com a motivação das pessoas.
  - B) pode ser utilizado como fator motivacional.
  - C) somente funciona quando associado a forte elevação salarial.
  - D) somente se transforma em elemento motivacional quando aplicado em empresas ligadas a produtos e serviços socialmente aceitos.
26. O desenvolvimento profissional é uma preocupação constante em organizações modernas. A programação do desenvolvimento está presente nessas organizações. Ao atuar em organizações dessa natureza, o indivíduo encontrará o conceito de que:
- A) seu desenvolvimento profissional somente ocorrerá se ele se comprometer a permanecer na organização por um período longo de tempo.
  - B) desenvolver-se profissionalmente implica aceitar regras rígidas de controle sobre sua atuação, em quaisquer circunstâncias.
  - C) o ambiente empresarial possui sempre uma forma de acolher as mais diversas aspirações humanas, e fornece a todos profissionais oportunidades iguais e sempre distribuídas equitativamente.
  - D) as pessoas podem aprender e crescer continuamente.
27. A educação continuada nas organizações é tema dos mais atuais e relevantes nos estudos e entendimentos empresariais. Nesse sentido podemos afirmar que:
- A) o conhecimento de assuntos não ligados à empresa é mais importante que aqueles a ela diretamente ligados.
  - B) a implantação de programas de educação corporativa somente é válida em empresas de grande porte.
  - C) o ritmo em que os indivíduos e as organizações aprendem pode significar vantagem competitiva.
  - D) somente empresas familiares podem se beneficiar mais intensamente dos resultados de programas de educação continuada.
28. Uma das funções administrativas de pessoal é o pagamento dos funcionários. Num conceito mais amplo, podemos entender que esse faz parte do que se chama de remuneração. Assim, podemos dizer que a contribuição dessa função à motivação dos colaboradores pode ser verificada quando:
- A) os salários forem os maiores dentre todas as empresas na nação.
  - B) os funcionários forem sempre atendidos em seus anseios salariais, mesmo que estejam acima do que aqueles com que a empresa pode efetivamente arcar.
  - C) salários estiverem comparados aos de outras empresas de diferentes segmentos de negócios.
  - D) é feita corretamente.

29. Um método simples de avaliação de cargos e salários é o que se chama de categorização de cargo. Nesse método:
- A) não há classificação dos cargos por categorias diretas e sim por categorias indiretas, ou seja, aquelas ligadas a outras empresas do mesmo ambiente comercial.
  - B) as categorias dos cargos estarão sempre fixadas pela cúpula do Departamento de Recursos Humanos.
  - C) somente os cargos de categorias mais elevadas são alvo de minucioso critério de avaliação, sendo que os demais são avaliados por similaridade de perfil dos ocupantes.
  - D) as informações de cada cargo são avaliadas e esses posteriormente categorizados de acordo com suas importâncias relativas a outros cargos.
30. O planejamento do quadro de pessoal geralmente demanda tempo e recursos. Sua execução:
- A) é válida para qualquer tipo de empresa, independentemente do segmento em que atue e de seu porte, mesmo porque sempre haverá um dispêndio menor que os resultados a serem obtidos.
  - B) não é recomendada em empresas que estejam sendo reestruturadas.
  - C) somente será válida se a empresa estiver disposta a incentivar aumentos de contratação de pessoal.
  - D) pode estar comprometida em empresas de pequeno porte por não haver justificativa quanto ao retorno dos investimentos necessários.
31. As aplicações dos estudos de organização e métodos são bastante amplas e interessantes no ambiente empresarial. Quando se consideram as estruturas organizacionais, podem ser elas avaliadas de acordo com suas características de funcionamento. Nesse sentido, podemos dizer que uma estrutura departamentalizada por projetos considera:
- A) apenas projetos de longo prazo, por serem mais flexíveis quanto aos resultados esperados.
  - B) projetos do tipo curto prazo, pois estes são mais facilmente implantáveis.
  - C) que pessoas e atividades terão atribuições temporárias.
  - D) unicamente os projetos dos tipos inovadores.
32. Os manuais exercem importantes funções em uma organização. Assim, podemos dizer que os manuais administrativos:
- A) precisam estar sempre adiante de seu tempo, ou seja, conter planos de longo prazo, e suas ações se limitam à alta cúpula empresarial.
  - B) devem ter como objetivo, dentre outros, orientarem as pessoas da organização, e quanto a suas atualizações deve haver um processo contínuo de revisão.
  - C) são ótimos referenciais para serem seguidos apenas pelo pessoal operacional e em seu aspecto de formatação, devem ser preferencialmente eletrônicos, pois somente assim, podem ser atualizados com maior frequência.
  - D) devem ter raio de ação ilimitada aos cargos administrativos, e o tipo mais comum para esses casos é o manual lúdico-interpretativo.
33. As mudanças fazem parte da vida organizacional. Porém, podem ocorrer resistências às mudanças. Nesse sentido, podemos dizer que os ocupantes de cargos de gestão devem:
- A) antecipar a forma pela qual reagirão aqueles que serão afetados pelas mudanças.
  - B) ignorar quaisquer tipos de resistências às mudanças.
  - C) incentivar os focos de resistências às mudanças.
  - D) procurar observar os que resistem às mudanças e, com aumento de salários, tentar acomodá-los.
34. De maneira ampla podemos dizer que quando se fala em desenvolvimento organizacional considera-se:
- A) o mecanismo que será utilizado para se aplicar técnicas de vendas mais adequadas à organização.
  - B) o elenco de práticas saudáveis de relacionamentos que culminarão em novas posturas por parte dos colaboradores.
  - C) o processo de preparação e de gestão da mudança organizacional.
  - D) o volume de atividades que podem ser diretamente identificadas ao crescimento da organização.
35. Ao se estudar o arranjo físico do ambiente de trabalho, pode-se estabelecer relações com o fluxo de trabalho executado. Essa relação fica evidenciada quando se diz que:
- A) o fluxo de trabalho só recebe interferência do arranjo físico até a fase em que o trabalho estiver com 40% de seu total executado.
  - B) o arranjo físico deve tornar eficiente o fluxo de trabalho.
  - C) arranjos físicos modernos somente interferem nos fluxos de trabalho em empresas industriais.
  - D) um arranjo físico deve proporcionar o maior grau de conforto que as pessoas quiserem, independentemente de suas consequências para os fluxos de trabalhos.

36. As empresas modernas utilizam-se do conceito da reengenharia de processos, que é muito útil, pois:
- A) considera que as equipes de engenharia da empresa estarão sempre prontas a criar novos paradigmas nas áreas de construção civil e serviços a clientes.
  - B) os processos são todos agrupados sob o comando de engenheiros devidamente treinados e preparados para aplicar conhecimentos múltiplos e variados em todas as circunstâncias.
  - C) nele cada processo é administrado de forma completa em todas as suas fases por uma única equipe e com utilização de tecnologia de informação.
  - D) com sua utilização a empresa ganha mais espaço em seu mercado de atuação.
37. O processo de negociação apresenta diferentes características, entre as quais podemos citar o fato de as partes demonstrarem conflitos de interesses em relação a algo. Podemos afirmar que:
- A) negociação envolve a preparação de um plano estratégico para seu início e para as decisões que deverão ocorrer durante seu processo.
  - B) somente após decorridos os primeiros passos da negociação é que se recomenda estabelecer um plano tático, pois a partir desse instante as chances de se obter resultados favoráveis serão maiores por já se conhecer a ordem dos movimentos do oponente.
  - C) podemos utilizar planos operacionais durante a negociação para facilitar a movimentação de cada um de nossos passos, ofertando os mesmos planos ao oponente para que haja equidade de atitudes.
  - D) somente negociações planejadas alcançam sucesso e sempre com resultados duvidosos para ambas as partes.
38. Em se considerando os aspectos de matemática financeira, chamamos de juros reais aqueles:
- A) que são os efetivamente cobrados sem quaisquer deduções ou redutores.
  - B) obtidos a partir do acréscimo da remuneração do capital ao valor efetivamente cobrado.
  - C) que são devidos desde que houve a intenção de aquisição a prazo.
  - D) considerados como efetivos numa operação menos a inflação do período.
39. Em relação à gestão do conhecimento, dizemos que:
- A) ela não possui elementos que a compõem, sendo única e isolada.
  - B) a gestão da informação é um de seus componentes.
  - C) apenas os procedimentos operacionais são seus componentes.
  - D) não é possível identificar claramente seus componentes, devido ao seu caráter abstrato.
40. A ABNT edita normas técnicas. Uma norma técnica é:
- A) uma carta de intenções relativas à qualidade técnica, funcional e financeira (menor preço) de um bem.
  - B) um documento que estabelece requisitos mínimos que um produto, serviço ou processo deve possuir.
  - C) um conjunto de técnicas estabelecidas para facilitar a comercialização de um bem imóvel.
  - D) um conjunto de normas que um bem móvel deve possuir e que caracteriza sua existência no campo da abstração do consumidor.
41. A elaboração de relatórios é assunto muito importante para profissionais, principalmente no ambiente das organizações. Após escolhido o tipo de relatório que será gerado, é importante que o elaborador:
- A) comece imediatamente a escrever o relatório, com os dados que lhe vierem à mente, sem se preocupar com ordenamento das informações, pois somente assim poderá se assegurar que não deixou dados importantes fora do relatório.
  - B) prepare um esquema para colocação das informações, pois isso permite, dentre outras coisas, filtrar as informações, tornando-as mais claras.
  - C) consulte sempre a maior quantidade possível de pessoas, com um mínimo de oito, acerca do que elas pensam sobre a viabilidade do relatório, pois somente assim poderá se certificar que seu relatório será bem aceito.
  - D) pare de pensar no relatório, deixando sua geração efetiva para depois de alguns dias, pois essa técnica possibilitará a ele ter certeza de que o relatório deverá mesmo ser gerado ou não.
42. Licitações e contratos são regidos por lei específica e devem ser cuidadosamente elaborados pelas organizações. Especificamente em relação ao objeto e seus elementos característicos, é importante considerar que nos contratos:
- A) eles não precisam estar claramente definidos.
  - B) somente se exige que estejam claramente definidos em empresas industriais.
  - C) eles devem estar claramente estabelecidos em cláusula própria.
  - D) tais itens somente são exigidos quando envolvem prestação de serviços.



43. Um sistema de gestão da qualidade deve considerar a aplicação da norma ISO-9001:2000. No entanto, há casos em que a empresa descobre que não é possível aplicar certos requisitos da norma. Ocorrendo tal situação, a empresa:
- deve definir essa situação e justificá-la no seu manual de qualidade.
  - pode simplesmente omitir tal fato em seu manual de qualidade.
  - deve cancelar o manual de qualidade como um todo e não o divulgar mais.
  - pode-se considerar automaticamente enquadrada na norma.
44. Em relação às técnicas orçamentárias aplicáveis ao Estado, existem as chamadas funções econômicas, que são consideradas clássicas no gênero. Uma dessas funções é denominada de função estabilizadora e significa que:
- somente com saídas de recursos superiores às entradas, é que se conseguirá elevar o grau de investimento.
  - a taxa cambial é a única promotora da regulação dos mecanismos financeiros internos do país.
  - somente bens duráveis devem ser alvo de investimentos socialmente responsáveis.
  - é preciso manter a estabilidade econômica.
45. O estudo das questões relativas ao orçamento público engloba a execução orçamentária. Quanto à execução da receita, podemos afirmar que:
- ela é mais complexa do que a execução da despesa.
  - ela é mais simples do que a execução da despesa.
  - ela é igual à execução da despesa.
  - ela somente se iguala à execução da despesa em situações de crises no segmento do comércio varejista de bens duráveis no país.
46. Quanto aos princípios fundamentais e aos direitos e garantias fundamentais dispostos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.
- A República Federativa do Brasil tem como fundamentos: a soberania, a dignidade da pessoa humana, a cidadania e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
  - O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita, aos acusados em geral e aos litigantes, desde que aleguem a insuficiência de recursos, mesmo se não forem reconhecidamente pobres, na forma da lei.
  - Não existem direitos nem garantias absolutos, o que implica a possibilidade de limites constitucionais e infraconstitucionais a eles, inclusive no que tange aos direitos e garantias fundamentais.
  - O princípio constitucional da presunção de inocência tornou inconstitucional toda prisão que não encontre causa em sentença penal transitada em julgado.
47. No que se refere à organização do Estado, assinale a alternativa correta.
- O princípio da moralidade só pode ser aferido pelos critérios pessoais do administrador.
  - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável apenas nos casos de dolo.
  - Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público são estáveis após 2 (dois) anos de efetivo exercício.
  - Compete privativamente ao Superior Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo a alteração da organização e da divisão judiciárias.
48. Em se tratando da Constituição do Estado do Espírito Santo, analise as proposições e assinale a letra que contenha a ordem que expresse a correlação correta:
- V – verdadeiro F – falso
- ( ) São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, podendo qualquer um dos Poderes delegar atribuições de sua competência exclusiva.
  - ( ) Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como o Tribunal de Contas e o Ministério Público Estadual, publicarão anualmente, até o mês de julho, os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos.
  - ( ) Perderá o mandato o deputado investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de estado do Distrito Federal, de território e de prefeitura municipal ou de chefe de missão diplomática temporária.
  - ( ) O governador e o vice-governador do estado não poderão ausentar-se do estado e do país sem licença da Assembléia Legislativa, sob pena de perda do cargo, salvo se por período não superior a 15 (quinze) dias.
- F/F/V/V.
  - V/V/F/F.
  - V/F/V/F.
  - F/V/F/V.

49. Quanto à Administração Pública, assinale a resposta correta.

- A) Dentre os Poderes do Estado, encontramos o Poder Executivo, cuja função precípua é a conversão da lei em ato individual e concreto (função normativa).
- B) O Estado de direito é aquele organizado juridicamente e obediente às suas próprias leis.
- C) As entidades fundacionais são apenas as pessoas jurídicas de direito privado, devendo a lei definir as respectivas áreas de atuação.
- D) Agentes públicos são os componentes do governo nos seus primeiros escalões, investidos em cargos, funções, mandatos ou comissões, por nomeação, eleição, designação ou delegação para o exercício de atribuições constitucionais.

50. Analise as afirmativas e assinale a alternativa incorreta, no que diz respeito à atividade administrativa.

- A) A publicidade como princípio da administração pública abrange toda atuação estatal, tanto pelo aspecto de divulgação quanto por propiciar o conhecimento da conduta interna e externa de seus agentes.
- B) A administração pública é a gestão de bens e interesses qualificados da comunidade no âmbito federal, estadual ou municipal, segundo os preceitos do direito e da moral, visando ao bem comum.
- C) A administração pública tem natureza de *munus* público para quem a exerce.
- D) Toda atividade do administrador público tem por finalidade o bem comum da coletividade administrada.

51. Analise as proposições sobre organização administrativa e assinale a alternativa correta.

- I. Conforme o Decreto-lei 200/67, a Administração indireta compreende, como categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria, as autarquias, as empresas públicas e as sociedades de economia mista.
  - II. No Brasil, o direito positivo conceitua a Administração direta federal como a que se constitui de serviços integrados na estrutura administrativa do Legislativo Federal.
  - III. A Administração centralizada ou direta, a saber, a União, os estados e os municípios são pessoas jurídicas políticas dotadas de capacidade específica.
  - IV. A fundação de direito público pode ser considerada patrimônio público, personalizado, dirigido a fim público.
- A) Estão corretos os itens II, III e IV, apenas.
  - B) Estão corretos os itens I, II e III, apenas.
  - C) Estão corretos os itens I e IV, apenas.
  - D) Estão corretos os itens I e II, apenas.

52. Assinale a alternativa correta.

- A) Um dos requisitos necessários ao ato administrativo é a finalidade, que consiste no revestimento exteriorizador do ato, imprescindível à sua perfeição.
- B) Dentre a classificação dos atos administrativos, podemos dizer que são gerais (ou regulamentares), que são expedidos com destinatários determinados e com finalidade informativa.
- C) A revogação é a supressão de um ato discricionário ilegítimo e ineficaz realizada pela Administração.
- D) O ato administrativo típico é sempre manifestação da Administração, no desempenho de suas funções de Poder Público, visando à produção de efeito jurídico.

53. Quanto aos contratos administrativos, assinale a alternativa incorreta.

- A) Em regra, o instrumento do contrato é o termo, registrado em livro próprio da repartição contratante ou, se for o caso, por escritura pública (direitos reais sobre imóveis).
- B) Contrato administrativo é o acordo que a Administração Pública, agindo nessa qualidade, firma exclusivamente com particular para a consecução de objetivos de interesse público, nas condições fixadas pela própria Administração.
- C) A execução contratual diz respeito ao cumprimento de seu objeto, dentro dos prazos estipulados e nas condições ajustadas.
- D) A modalidade de licitação necessária para o contrato de concessão de direito real de uso é a concorrência.



54. Em relação ao controle da Administração Pública, analise as proposições e assinale a letra que contenha a ordem que expresse a correlação correta:

V – verdadeiro F – falso

- ( ) O controle da Administração Pública é a faculdade de vigilância, orientação e correção que um Poder, órgão ou autoridade exerce sobre a própria conduta funcional ou sobre a de outro.
  - ( ) O controle administrativo é um controle exclusivamente de legalidade.
  - ( ) O controle legislativo é exercido pelos órgãos legislativos, ou seja, pelo Congresso Nacional, pelas Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores, ou por comissões parlamentares sobre determinados atos do executivo.
  - ( ) O controle judiciário é exercido privativamente pelos órgãos do Poder Judiciário sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário quando realizam atividade administrativa.
- A) V/F/V/V.  
B) F/F/V/F.  
C) V/V/F/F.  
D) V/F/F/V.

55. Quanto ao regime jurídico dos servidores do Estado do Espírito Santo, assinale a alternativa errada.

- A) O cargo público é provido por nomeação, ascensão, aproveitamento, reintegração e reversão.
- B) É requisito para a posse a declaração do empossando de que exerce ou não outro cargo ou função pública.
- C) O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo, se exonerado durante o período de licença médica ou férias, fará jus ao recebimento da remuneração respectiva, até o prazo final do afastamento.
- D) É assegurado ao servidor público, na forma do Art. 122, IX, o direito à licença para o desempenho de mandato em associação de classe, sindicato, federação ou confederação, representativos da categoria de servidores públicos, com todos os direitos e vantagens inerentes ao cargo.

## Questões Dissertativas

1. Considere uma empresa que esteja passando por problemas de falta de uniformidade em seus processos no tocante às ações dos mesmos. Na verdade parece que cada processo caminha para uma direção diferente e não se integram, não havendo, inclusive, padronização aplicável aos mesmos. Nesse sentido, faça um breve comentário mencionando quais os benefícios que seriam obtidos caso a gestão opte pelos princípios da centralização das decisões e ações.
2. As questões de planejamento de recursos humanos são de vital importância no ambiente empresarial. Suponha uma empresa que esteja com um empreendimento inovador e até então não considerado no seu planejamento. Faça um breve comentário explicando se é válido que os gestores dessa empresa, ao estabelecerem o planejamento de recursos humanos, busquem dados referenciais em outras empresas que já atuam no segmento desse novo projeto. Responda sim ou não e justifique sua resposta.

### OBS.:

As respostas às questões dissertativas formuladas deverão ser respondidas exclusivamente nas folhas destinadas a essa finalidade, não havendo folhas para rascunho ou para uso de informações adicionais.